



ORDENANZA N° 5 / 76

POR LA QUE SE REGLAMENTAN LAS EDIFICACIONES EN LA
CIUDAD DE PRESIDENTE STROESSNER.

La Honorable Junta Municipal de Ciudad de Presidente Stroessner reunida en Concejo.

ORDENA:

CAPITULO I

DE LA APROBACION Y FISCALIZACION DEL PROYECTO DE EDIFICACION

SECCION I

De las obras y servicios sujetos a permisos

Art. 1º: Cualquier edificación, construcción o asentamiento de máquinas y equipos situados en la Ciudad de Presidente Stroessner, están sujetos a las normas y exigencias establecidas en la presente Ordenanza.

Este artículo abarca todas y cualquier obra:

- a. De construcción, reconstrucción y demolición total o parcial.
- b. De modificaciones, ampliaciones y reformas, inclusive de murallas divisorias.
- c. De canalización de cursos de agua o de modificaciones de márgenes de lagos, ríos y arroyos.
- d. De murallas y muros de contención, desmontes y explotación de canteras de piedras, cal y similares.
- e. De asentamiento de máquinas y motores con potencias de más de 2 HP.

Art. 2º: Las disposiciones del artículo anterior se aplican también a las obras, instalaciones o equipos de propiedades de órganos públicos y de otras entidades que gozan de exención tributaria.

Art. 3º: Están exentas de permisos las siguientes obras y servicios:

- a. De construcción de paseos y verjas de hierro.
- b. De pinturas internas
- c. De demolición y amurallamiento de cierre.
- d. De coberturas, con área igual o inferior a 12 m².
- e. De alteraciones internas a la edificación siempre que no afecten su estructura de sustentación.

Art. 4º: La solicitud y concesión de permiso para las casas de Tipo Popular, de uso residencial unifamiliar del propietario y de hasta 40 m² de área, se hará en las condiciones especiales previstas en esta Ordenanza.

Art. 5º: Se considera ilegal la construcción cuando:

- a. No tuviera permiso del Municipio.
- B. Estuviera en desacuerdo con las normas edilicias.



- Art. 6º La regularización de construcciones ilegales será hecha sin perjuicio de las multas establecidas en la Ordenanza para el caso.
- Art. 7º En la imposibilidad de conseguir la regularización de las construcciones en el plazo y condiciones establecidas, ellas están sujetas a embargo y demolición.
- Art. 8º Las edificaciones con una o más unidades residenciales sólo podrán ser demolidas cuando sean comprobadamente desocupadas. La concesión de permiso para la demolición parcial o total, quedará condicionada a la comprobación, por parte del interesado; de haber tomado todas las medidas que puedan garantizar la seguridad de las edificaciones adyacentes.
- Art. 9º Ninguna edificación nueva o en vías de reforma será habitada sin que primero sea efectuada la inspección administrativa para verificación técnica de la obra o expedido el correspondiente permiso de habitación.

SECCION II

De la Habilitación de profesionales e instituciones

- Art. 10. Las actividades de proyectar, construir y edificar solo podrán ser ejercidas por personas físicas o jurídicas habilitadas de acuerdo con lo que establecen las leyes nacionales vigentes.
- Art. 11. Solamente los profesionales registrados en la Sección Patente Profesional, podrán firmar los proyectos, los cálculos y memorias presentadas a la Municipalidad o asumir la responsabilidad por la ejecución de obras o asentamiento de máquinas, motores y equipos.
- Art. 12. La Municipalidad se reserva el derecho de exigir, cuando le conviene, profesionales diferentes para autores de proyectos y responsabilidades técnicas por su ejecución.
- Art. 13. La Municipalidad podrá organizar y reglamentar el catastro de Empresas y Profesionales con el fin de facilitar la fiscalización de su competencia.
- Art. 14. La habilitación de nuevo profesional o firmas en el Municipio y su inscripción en el catastro se hará por la presentación del título habilitante, con la prueba de pago de los tributos relativos al ejercicio de la profesión.
- Art. 15. Cada firma o entidad podrá tener más de un profesional registrado en el catastro de Empresas y Profesionales, sin embargo, para cada una de sus obras sólo un profesional responderá ante la Municipalidad.
- Art. 16. Las empresas o profesionales autónomos que adeuden patentes municipales tendrán suspendida su habilitación ante el Municipio.



Art. 17. El profesional responsable del proyecto y ejecución de obras de asentamiento y conservación de máquinas, motores y equipos deberá pertenecer a una firma instaladora o conservadora, conforme el caso, debidamente autorizada para ese objetivo.

Art. 18. Los profesionales habilitados que firmaren, como autores, los proyectos presentados a la Municipalidad, así como los proyectos complementarios de obras, son los responsables exclusivos por ellos.

Art. 19. Los profesionales habilitados que firmaren como ejecutores los proyectos aprobados, asumirán la responsabilidad por la ejecución de ellos, de acuerdo con el proyecto aprobado.

Art. 20. Los profesionales habilitados responden ante la Municipalidad solidariamente con las firmas por las cuales están inscriptos.

Art. 21. El responsable técnico por la ejecución de la obra responderá por los actos cometidos en contravención a las disposiciones de esta Ordenanza.

Esta responsabilidad incluye los actos u omisiones cometidos por su eventual sustituto en la dirección de la obra, siempre que no haya comunicado su desvinculación de la misma a la Municipalidad.

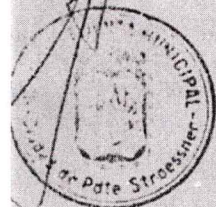
Art. 22. Los proyectos en construcción o edificaciones en el Municipio de la Ciudad de Presidente Stroessner observarán básicamente las exigencias urbanísticas establecidas en la Ordenanza de Loteamiento y Zonificación en lo que concierne al dimensionamiento de los terrenos, adecuación de la edificación a la zona, tasas de ocupación y aprovechamiento del terreno, retiros, áreas de estacionamiento y otras exigencias.

Art. 23. A los efectos de la aprobación de proyectos, los planos deberán ser presentados en seis copias al Departamento de Obras de la Municipalidad.

Art. 24. Los proyectos que por su monto, naturaleza o localización tengan peculiar significación para el desarrollo urbano de Stroessner, serán encaminados a la consideración especial de la Dirección de Urbanismo y Obras Públicas y de consultores especializados.

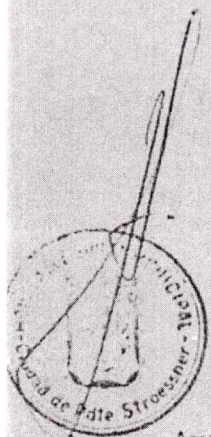
Art. 25. En los planos presentados deberán observarse las siguientes escalas:

- a. De 1:2000 para plantas generales esquemáticas de localización.
- b. De 1:5000 o 1:1000 para las plantas de situación y perfil del terreno en relación al cordón.
- c. De 1:100 a 1:50 para plantas bajas si el edificio proyectado tuviera una de las dimensiones superiores a 30 mts y 1:50 en los demás casos.
- d. De 1:20 para los detalles.





- Art. 26. Habrá siempre una escala gráfica o indicación de la escala del plano y de las cotas.
- Art. 27. En el caso de divergencias entre las cotas y las medidas tomadas en los planos, prevalecerán las primeras. En el caso de divergencia entre la suma de las cotas parciales y la cota total, prevalecerá la cota total.
- Art. 28. Los proyectos de reforma y ampliación deben contener en todas las copias las convenciones siguientes:
- Partes existentes a mantener - color negro.
 - Partes nuevas a edificar - color rojo.
 - Partes existentes a demoler - color amarillo.
- Art. 29. El proyecto deberá ser necesariamente presentado conteniendo los siguientes elementos:
- Plantas de la edificación, indicando su localización en relación a las divisorias del lote, alineamiento de las calles y vías más próximas.
 - Plantas de todos los pavimentos, inclusive sótano, con la indicación del destino de todos los compartimientos, sus áreas y dimensiones y medidas de aberturas de puertas y ventanas.
 - Elevación de, por lo menos 2 fachadas de la edificación, debiendo preferentemente ser presentadas las que dan vista para las vías públicas, en las cuales deben estar claramente indicada, cuando fuere el caso, la existencia de gradas o muro de cierre.
 - Corte transversal y longitudinal de las edificaciones, interceptando todos los pavimentos, indicando todos los elementos necesarios a la comprensión del proyecto, tales como baños y cocinas.
- Art. 30. Todas las hojas del proyecto serán firmadas por el propietario indicando su conformidad, y por los profesionales responsables de acuerdo con sus atribuciones. Cuando el proyecto procede del órgano público, deberá traer el visto bueno del funcionario responsable por la repartición donde se originó, indicando el respectivo cargo y función. Cuando el proyecto viene firmado solamente por sus autores estos serán considerados responsables por su ejecución.
- Art. 31. Las exigencias hechas por la Municipalidad relativas a errores o insuficiencias constatadas en los proyectos, serán hechas a las partes interesadas de una sola vez. Las partes atenderán también las exigencias de una sola vez.
- Art. 32. La Municipalidad podrá en cualquier momento solicitar el examen de los proyectos complementarios de la obra.
- Art. 33. El responsable de la ejecución de una obra, no podrá hacer cambios en el proyecto después de su aprobación, sin el correspondiente permiso de la Municipalidad.





Art. 34. Las solicitudes de modificación durante la ejecución de la obra, deberán ser presentadas por el propietario o su representante legal al Departamento de Obras debidamente firmadas por el profesional, autor del proyecto.

Art. 35. Es permitido al interesado solicitar la aprobación del proyecto arquitectónico, independientemente de la solicitud de aprobación del proyecto completo.
Hecho el análisis y aceptado el proyecto arquitectónico, la Municipalidad puede permitir el inicio de los trabajos de preparación del lote.

SECCION IV

De las solicitudes

Art. 36. La solicitud de permiso para la ejecución de la obra o servicios a que se refiere esta Ordenanza será dirigida a la Dirección de Obras y Urbanismos de la Municipalidad.

Art. 37. La solicitud será firmada por el propietario de la obra o su apoderado, indicando su actividad y su dirección. Cuando esté firmado por el apoderado se deberá anexar la carta-poder.

Art. 38. La solicitud especificará:

- a. El tipo de obra.
- b. La dirección de la obra
- c. El nombre y dirección de los profesionales que firmaron el proyecto, de acuerdo con sus respectivas categorías, cuando fuera obligatoria su presentación.
- d. El nombre y la dirección del profesional y/o la empresa responsable por la ejecución de la obra.
- e. El plazo para la ejecución de la obra.

Art. 39. La solicitud será acompañada por:

- a. El proyecto
- b. El título de propiedad del inmueble inscripto en el Registro General de la Propiedad.

Art. 40. Cuando se trata de construcción en propiedad de terceros, el solicitante debe presentar la autorización del propietario.

Art. 41. La solicitud de permiso para obras, asentamiento de motores e instalaciones pertenecientes a entidades públicas, será hecho por la autoridad correspondiente, acompañando 2 (dos) copias del proyecto.

El proyecto procedente de la entidad pública deberá ser firmado por el funcionario responsable de la entidad donde se originó, en los términos del Art. 23.

Art. 42. Las solicitudes de permiso para las edificaciones populares a que se refiere el Art. 4° deberán ser acompañadas de documentación que compruebe ser el solicitante propietario, arrendatario o legítimo ocupante del terreno.



Art. 43. Los documentos a que se refiere el artículo anterior deberán comprobar cabalmente, en cada caso, las circunstancias siguientes:

- a. Estar el solicitante al día con las obligaciones asumidas frente a la Municipalidad, en el caso de terreno municipal arrendado.
- b. Autorización expresa del propietario para edificar, en el caso de terrenos de propiedad de terceros ocupados a cualquier título.
- c. No ser el solicitante propietario de ningún otro predio en el distrito del municipio.

SECCION V

Del permiso, de los plazos de validez y del "hábitese"

Art. 44. El permiso para ejecución de obras es el instrumento por el cual la Municipalidad expresa su aprobación al proyecto y concede la autorización para la ejecución de la misma.

Art. 45. La concesión de permiso de obras de construcción está condicionada a la aprobación del proyecto:

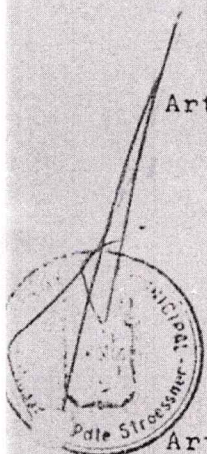
- a. De arquitectura.
- b. De instalaciones especiales, tales como ascensores, escaleras rodantes, monta-cargas y soluciones mecánicas de circulación y refrigeración, cuando haya sido prevista su ejecución.
- c. Del cálculo estructural de todas las edificaciones de más de 2 pisos.

Art. 46. La concesión del permiso dependerá además de las exigencias técnicas y administrativas dispuestas en esta Ordenanza de la comprobación del pago de tasas de permiso prevista en la Ley.

Art. 47. Constarán en el permiso de construcción las siguientes informaciones:

- a. Número del expediente o solicitud del permiso.
- b. Nombre del solicitante.
- c. Dirección de la obra.
- d. Característica de la obra o equipo.
- e. Plazo de ejecución.
- f. Nombre y dirección del profesional responsable de la obra.
- g. Discriminación de la tasa correspondiente al permiso.
- h. Cualquier otro detalle considerado necesario.

Art. 48. Salvo las disposiciones específicas en contrario, el permiso para la ejecución de las obras y proyectos que no hayan sufrido solución de continuidad, podrá ser prorrogado, por el tiempo que fuera necesario, a juicio de la autoridad municipal.





Art. 49. Terminado el plazo fijado en el permiso para la ejecución de la Obra, el permiso y la aprobación del proyecto quedarán cancelados.

- a. Cuando la obra no hubiera sido iniciada.
- b. Cuando la obra iniciada estuviera estacionada por un plazo superior a 60 días.

Art. 50. En la hipótesis mencionada en el Inciso a) del artículo anterior, la concesión de nuevo permiso obliga al pago de la tasa correspondiente.

Art. 51. En la hipótesis mencionada en el inciso a) del artículo 49, el reinicio de la ejecución del proyecto obliga, además de las tasas correspondientes a la prórroga, el pago de una tasa del 10% sobre las percibidas en el último permiso, por cada 6 meses, o fracción de paralización.

Art. 52. No se considera como inconclusa la obra que estuviera en la fase de terminación y pintura.

Art. 53. El permiso y el proyecto visado deberán ser conservados siempre en el local de la obra a los efectos de fiscalización.

Art. 54. Después de la conclusión de la obra y previa solicitud firmada por el propietario o constructor de la obra, se procederá al examen final, por técnicos del Departamento de Obras, dentro del plazo de 5 días, contados desde la fecha de recepción de la solicitud.

Art. 55. Constatado el fiel cumplimiento del proyecto aprobado y de las demás exigencias de la presente ordenanza, será autorizada la ocupación del local mediante la emisión de un permiso de "HABITASE".

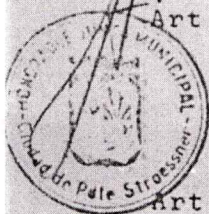
Art. 56. La Municipalidad podrá autorizar la utilización de partes concluidas de la obra en ejecución, mediante fiscalización previa, siempre que estén en condiciones de ser utilizadas y no ofrezca peligro para sus ocupantes eventuales.

Art. 57. El "habítase" parcial a que se refiere el artículo anterior no será concedido sin que el solicitante firme un acuerdo obligándose a concluir la obra dentro del plazo que fuera determinado.

Art. 58. La utilización de edificaciones que hayan sido reformadas, está condicionada a la fiscalización de la Municipalidad.

Art. 59. No será concedido permiso de construcción:

- a. En áreas jurisdiccionales de la marina o sujeta a su interés y cuya situación legal en tal sentido no esté comprobadamente regularizada.
- b. En esteros, antes de ejecutarse las obras necesarias de drenaje, relleno y rebajamiento del nivel de agua.
- c. En áreas loteadas, con calles abiertas, pero cuyas obras aún no estén aprobadas y aceptadas por la Municipalidad.





CAPITULO II

DE LAS CONDICIONES GENERALES RELATIVAS A TODAS LAS EDIFICACIONES

Sección I

De la preparación del terreno y de las excavaciones

Art. 60. En la preparación del terreno y de las excavaciones para ejecución de obras son obligatorias las medidas complementarias para:

- a. Evitar que la tierra alcance la vereda y las calles.
- b. Garantizar el transporte y/o disposición de los materiales excavados en locales adecuados.
- c. Garantizar la sustentación y la seguridad de las edificaciones vecinas.

Sección II

De las fundaciones

Art. 61. El proyecto y la ejecución de las fundaciones así como los respectivos sondajes, los exámenes de laboratorio y las pruebas de carga, serán hechas conforme a normas adoptadas por la Cámara Paraguaya de la Construcción.

Sección III

De las estructuras

Art. 62. El proyecto y la ejecución de estructuras en las edificaciones obedecerán a las normas técnicas vigentes. En cualquier fase del trámite de solicitud de permiso, la Municipalidad podrá, por medio de su Departamento de Obras determinar la presentación de informaciones relativas al cálculo estructural.

Art. 63. Las estructuras de madera sólo serán permitidas en edificaciones de un máximo de 2 (dos) pisos. En cualquiera de los casos la altura máxima permitida será de 9 (nueve) metros.

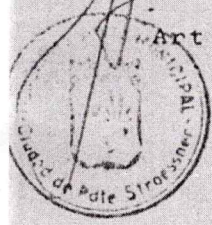
Art. 64. El movimiento de los materiales y equipos necesarios a la ejecución de la estructura será hecha exclusivamente dentro del espacio aéreo delimitado por los límites del lote. En caso de que deba acumular materiales fuera del predio lo hará previa autorización Municipal.

Sección IV

De las paredes

Art. 65. Las paredes divisorias entre unidades independientes, pero contiguas, así como las adyacentes a los linderos del lote, deberán ser de mampostería.

Art. 66. Las paredes adyacentes a los linderos del lote tendrán fundaciones propias y deberán impedir la ligación y continuidad de los elementos estructurales de la cobertura con los existentes en el lote vecino. Esas paredes reposarán sobre un muro de nivelación de mampostería y hormigón con altura mínima de 0.50 mts. y tendrán como mínimo, un espesor de 0.30 cms.





Art. 67. El espesor de las tablas utilizadas en la construcción de paredes de madera no podrá ser inferior a 0.025 mts.

Sección V
De los pisos y techos

- Art. 68. Los pisos cuando estén asentados directamente sobre el suelo, serán impermeabilizados o tratados para evitar su fácil combustión y desgaste.
- Art. 69. No se permitirá el asentamiento de pisos de madera directamente sobre el suelo.
- Art. 70. Los pisos de mampostería, en pisos altos, no podrán reposar sobre material combustible o sujetos a putrefacción.
- Art. 71. Los techos de las edificaciones serán contruídos con materiales que permitan impermeabilización y aislamiento térmico.
- Art. 72. Las aguas pluviales provenientes de los techos serán desaguadas dentro de los límites del lote, no siendo permitido el desague en los lotes vecinos.
- Art. 73. En las edificaciones destinadas a locales de reunión y de trabajo, los techos serán contruídos con material incombustible.

Sección VI
De las fachadas

- Art. 74. Es libre la composición de las fachadas.
- Art. 75. En las edificaciones de esquina con paredes sobre las divisas que limitan el lote con las calles será obligatoria la existencia de chanfles.
- Art. 76. Los chanfles estarán en la dirección definida por 2 (dos) puntos situados cada uno de ellos en las dos direcciones generadoras del ángulo de esquina y equidistantes en 5 metros del vértice de este ángulo.

Sub-Sección I

- Art. 77. Las circulaciones horizontales, que serán de utilización privada o colectiva, tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:
- a. Construcción en general:
1. El ancho mínimo será de 1.00 metro para una extensión máxima de 10.00 metros.
 2. Excedida esta dimensión habrá un aumento de 0.02 mts. en el ancho por cada metro de extensión, en edificaciones residenciales, y , de 0.05 metros en el ancho por cada metro o fracción de metro, en edificaciones no residenciales o mixtas.



b. Construcciones de uso específico:

1. Acceso a locales de reunión:

- ancho mínimo de 2.50 mts. para locales cuya área destinada a silla sea igual o inferior a 500 m².
- excedida esa área habrá un aumento de 0.05 mts. en la anchura por cada 10.00 m² de exceso.

2. Hoteles, Moteles y Hospitales:

- anchura mínima de 2.00 mts. para circulaciones principales y 1.20 mts. para circulaciones secundarias o de servicios.

3. Galerías y Salones Comerciales:

- por cada 15:00 mts. de extensión, un ancho mínimo de 3:00 mts.
- por cada 5:00 mts. o fracción en exceso, ese ancho será acrecentado en 10%.

4. Para escuelas:

- Anchura mínima de 2.00 mts. para las circulaciones principales.

Art. 78. En las edificaciones residenciales serán toleradas circulaciones horizontales privadas para cada unidad, con 0.80 mts. de ancho, siempre que su extensión no exceda de 10.00 mts. superado este límite, habrá un aumento conforme lo estipulado en el numeral 2 del inciso a) del artículo 78.

Art. 79. Los palieres que hacen conexión de las circulaciones horizontales con las verticales, no pueden tener, en ningún caso, anchos inferiores a esa circulaciones.

Art. 80. El hall de un piso de acceso no podrá tener un ancho inferior a 1.50 mts.

Art. 81. En edificaciones que dispongan solamente de escaleras o rampas podrán ser dispensados los palieres en cada piso, desde que la circulación horizontal tenga anchura superior a 1/5 del largo mínimo estipulado para cada caso.

Art. 82. Las dimensiones mínimas de los palieres y circulaciones, establecidas en esta sub-sección, determinan espacios libres y obligatorios en los cuales no será permitida la existencia de ningún obstáculo de carácter permanente o transitorio.

Art. 83. Los halls de los pisos de acceso que se conjuguen con ascensores deberán subordinarse a las siguientes especificaciones:

- a. Ancho mínimo de 2.00 mts. y área de 10.00 m² en las edificaciones residenciales.
- b. Ancho mínimo de 3.00 mts. y área de 15:00 m² en edificaciones no residenciales.

